



PUTUSAN

NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOLIHIN Alias SALEH Bin ELHASAN Alm**
Tempat lahir : Kec. Kendawangan Kab. Ketapang
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/31 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Adi Rt.002/001 Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya : DION GIBRAN. W, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Juni 2020 Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Noomor Register Perkara: PDM-88/KETAP/06/2019, tertanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) di Jalan Pangeran Adi Rt.002/001 Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "Melakukan Niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi adanya orang yang menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak dalam jumlah yang banyak, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan di gudang Milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter yang dimuat dalam 10 (sepuluh puluh) drum besi kapasitas $\pm$ 200 (dua ratus) liter. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang-orang kapal yang sedang berlabuh atau bersandar di sekitaran tepi Muara Kendawangan Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sebanyak 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 500 (lima ratus) liter menggunakan ken-ken dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa salin atau pindahkan ke drum-drum di dalam gudang milik Terdakwa. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat nelayan dan pemilik kendaraan motor air dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter nya. Ketika Anggota Ditreskrimsus menanyakan izin-izin terkait bahan bakar solar yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin khususnya Izin Usaha Niaga. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut. Bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq. menteri energi dan sumber daya mineral dan terdakwa SOLIHIN Als SALEH Bin ELHASAN UMI (Alm) tidak memiliki ijin usaha Niaga dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter tersebut.

Perbuatan terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) di Jalan Pangeran Adi Rt.002/001 Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi adanya orang yang menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak dalam jumlah yang banyak, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan di gudang Milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter yang dimuat dalam 10 (sepuluh puluh) drum besi kapasitas $\pm$ 200 (dua ratus) liter. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang-orang kapal yang sedang berlabuh atau bersandar di sekitaran tepi Muara Kendawangan Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sebanyak 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 500 (lima ratus) liter menggunakan ken-ken dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa salin atau pindahkan ke drum-drum di dalam gudang milik Terdakwa. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat nelayan dan pemilik kendaraan motor air dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter nya. Ketika Anggota Ditreskrimsus menanyakan izin-izin terkait bahan bakar solar yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin khususnya Izin Usaha Niaga. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut. Bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq. menteri energi dan sumber daya mineral dan terdakwa SOLIHIN Als SALEH Bin ELHASAN UMI (Alm) tidak memiliki ijin usaha Niaga dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter tersebut.

Perbuatan terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Membaca, Surat Tuntutan Nomor Register. Perkara : PDM-88/KETAP/06/2019 tertanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN UMI (alm)**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Niaga dalam kegiatan usaha hilir tanpa Ijin Usaha Niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN UMI (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan memerintahkan terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1.970,234 liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 14 Mei 2020 Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Ktp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN alias SALEH Bin ELHASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Denda sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1.970,234 liter;Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca

1. Akta Permintaan banding Terdakwa Nomor 29/Akta.Pid/2020/ PN.Ktp Juncto Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Ktp, yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, pada tanggal 28 Mei 2020, yang menyatakan Bahwa Terdakwa SOLIHIN Alias SALEH Bin ELHASAN Alm melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 12/Pid.Sus//2020/PN. Ktp tanggal 14 Mei 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 permintaan banding Terdakwa SOLIHIN Alias SALEH Bin ELHASAN Alm tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/ PN.Ktp Juncto Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Krtapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020 ;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN. Ktp tanggal 05 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Jurisita Pengadilan Negeri Ketapang telah menyerahkan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2020 ;;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Ketapang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Ketapang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa SOLIHIN Alias SALEH Bin ELHASAN Alm, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp pada tanggal 14 Mei 2020 tanpa dihadiri oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ditahan dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020, atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pemeriksaan tingkat banding pada tanggal 28 Mei 2020, maka dengan mengingat Surat dan Akta yang telah di sebutkan di muka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa tersebut diajukan dalam tegang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa tidak dilaksanakan secara objektif sehingga mengesampingkan hak – hak Pembanding ;
- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sangat memberatkan bagi Terdakwa atau Pembanding karena tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan ;
- Bahwa Terdakwa menyadari adanya kesalahan melakukan Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Solar tanpa adanya izin Perniagaan sebagaimana di maksud Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, namun hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan/ketidak tahuan Terdakwa mengenai diperlakukannya izin Perniagaan dalam hal kegiatan penjualan Solar

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK



milik Terdakwa secara eceran, sehingga Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut di kemudian hari ;

- Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini berkenan menerima permohonan banding dari Terdakwa atau Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020 dengan mengadili : “ Menjatuhkan hukuman pidana bersyarat kepada Terdakwa/Pembanding atau menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya kepada Terdakwa/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding Terdakwa sampai perkara ini di putus di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tertanggal 14 Mei 2020 tersebut diatas, dimana Pengadilan Negeri Ketapang, telah memutuskan bahwa Terdakwa SOLIHIN Alias SALEH Bin ELHASAN Alm, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha NIAGA “ sebagaimana di atur pada Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan di ganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif/Pertama karena semua unsur telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta di dasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbanga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat pertama baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai bentuk dan ukuran pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020 harus dikuatkan ;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara bagi kedua Tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan – Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 23 Junii 2020, oleh kami H. SUNARRYO WIRYO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Juni 2020 Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 1 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Y. STEVANUS, S.Pdk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. Akhmad Rodin, S.H.,M.H

H. Sunaryo Wiryo, S.H.

2. Krisnugroho Sri Pratomo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Y. Stevanus, S.Pdk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)